

한전KDN(주) 상임감사 개선요구

제 목 대손처리 절차서 관리 미흡

소 관 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□(●●부)

구 분 윤리준법(사규관리)

내 용

1. 업무 개요

●●부는 회사의 채권을 총괄 관리하고 있으며 채권중 부득이한 사유로 회수가 불가능한 채권에 대하여 기준 및 절차 등을 「대손처리 절차서」에 정의하고 관리하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「사규관리 규정」 5.1 (유지·관리 및 정정) 1)에 따르면 업무 주관부서는 사규의 제·개정 및 폐지 사유가 발생한 경우 신속히 제·개정 및 폐지 절차를 시행하여 적정하고 실효성 있는 사규를 유지할 수 있도록 관리하여야 한다고 규정되어 있고, 같은 규정 5.1 (유지·관리 및 정정) 2)에 따라 사규관리부서인 법무팀은 매년 1월 중 전 부서의 의견을 수렴하여 사규별 업무주관부서를 지정 및 공지하고 있으며, 「대손처리 절차서」에 따르면 재무담당부서는 회사의 채권을 총괄 관리하고, 대손

발생 부서장은 재무담당부서에 대손처리를 의뢰하여야 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사시점의 「대손처리 절차서」는 ‘대손처리 대상채권 관련 법인세법 개정 사항 반영’을 변경 내용으로 2012. 9. 11. 마지막으로 개정하였지만, 같은 절차서에서 준용하고 있는 「법인세법 시행령」의 제19조의 2 (대손금의 손금불산입)은 2013. 2. 15. 개정을 시작으로 2023. 12. 19. 까지 총 8차례나 개정되었다.

개정된 「법인세법 시행령」, 「상법」 등의 조문을 「대손처리 절차서」와 비교한 결과 [표]와 같이 법·시행령 등 일부 조문이 변경되었으나 절차서에는 반영되지 않는 등 관리가 미흡하였다.

[표] 법령과 대손처리 절차서 조문 비교

구분	대손처리 절차서	법령·시행령	법 개정일
대손처리 대상채권	4) 물품의 수출 또는 외국에서의 용역제공으로 발생한 채권으로서 <u>외국환거래에 관한 법령에 의하여</u> <u>한국은행총재 또는 외국환은행의</u> <u>장으로부터 채권회수의무를 면제받은 것</u>	7. 물품의 수출 또는 외국에서의 용역제공으로 발생한 채권으로서 <u>기획재정부령으로 정하는</u> <u>사유에 해당하여 무역에 관한 법령에 따라</u> <u>「무역보험법」 제37조에 따른</u> <u>한국무역보험공사로부터 회수불능으로 확인된 채권</u>	법인세법 시행령 2023. 12. 19.
	2.1.8) 회수기일이 6개월 이상 경과한 채권 중 회수비용이 당해 채권가액을 초과하여 회수실익이 없다고 인정되는 <u>20만원</u> 이하(채무자별 채권가액의 합계액을 기준으로 한다)	제19조의2(대손금의 손금불산입) 11. 회수기일이 6개월이 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하(채무자별 채권가액의 합계액을 기준으로 한다.)인 채권	
상법상 채권종류별 소멸시효	[첨부 1] 보험료의 청구권: <u>1년</u> (상법 제662조)	제662조(소멸시효) 보험료청구권은 <u>2년간</u> 행사하지 아니면 시효의 완성으로 소멸한다.	상법 2014. 3. 11.
	○ 운송인의 용선자, 송하인 또는 수하인에 대한 채권 : 1년(상법 제814조) (개정 2012.9.11)	제814조(운송인의 채권·채무의 소멸) ①운송인의 송하인 또는 수하인에 대한 채권 및 채무는 그 청구원인의 여하에 불구하고 운송인이 수하인에게 운송물을 인도한 날 또는 인도할 날부터 1년 이내에 재판상 청구가 없으면 소멸한다. 다만, 이 기간은 당사자의 합의에 의하여 연장할 수 있다.	

관계부서 의견

●●부는 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 관련 법령 및 규정을 숙지하고 절차를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□장은 「대손처리 절차서」와 관련된 법령 및 시행령 등을 검토하고 확인하여 「대손처리 절차서」를 개정하기 바랍니다.(개선)